

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1980/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสนั่น วงศ์พั้วพันธุ์ กับพวก

จำเลย

นายสนั่น วงศ์พั้วพันธุ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2536 แต่เนื่องจากฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการพิมพ์ข้อความตกหล่นไปจากต้นร่างฎีกา จำเลยที่ 1 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง และจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้อง เมื่อพ้นกำหนดยื่นฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143, 149, 157 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143, 149, 157 ประกอบมาตรา 86 เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 จำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 3 ปี รวมสามกระทงจำคุก 9 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละ 2 ปี รวมสามกระทงจำคุก 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 รวมสองกระทง จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 86 รวมสองกระทง และมาตรา 143 อีก กระทงหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษ

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกจำเลยที่ 1 กระทั่งละ 5 ปี รวมเป็น โทษจำคุก 10 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 ฐานเป็นผู้สนับสนุน กระทั่งละ 3 ปี 4 เดือน เป็น โทษจำคุก 6 ปี 8 เดือน และจำคุกตามมาตรา 143 มีกำหนด 2 ปี รวมเป็นโทษจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี 8 เดือน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 150)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในฎีกาที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไข ฎีกา แม้จะล่วงพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้วก็อาจยื่นขอได้ จึงอนุญาต

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในฎีกาที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไข ฎีกา แม้จะล่วงพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้วก็อาจยื่นขอได้ จึงอนุญาต

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ